

1502954-49.2021.8.26.0279

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... encaminhados à perícia.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.346/06)

A materialidade da associação para o tráfico não restou demonstrada.

Para a comprovação da materialidade do crime de associação para o tráfico, é imprescindível demonstrar os seguintes elementos típicos:

1. um ânimo associativo, ou seja, "ajuste prévio e um mínimo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

Foro de Itararé

2ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Itararé-SP - cep 18460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502954-49.2021.8.26.0279 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502954-49.2021.8.26.0279

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2260717/2021 - Delegacia de
Investigações sobre Entorpecentes da Comarca de Itapeva - DISE, 14811044 -
Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes da Comarca de Itapeva - DISE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Romário Pereira de Oliveira e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Vistos.

ROMÁRIO PEREIRA LEITE, qualificado às fls. 215, foi denunciado e está sendo processado como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, ambos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; e RONALDO TRINDADE e LEONARDO LOURENÇO DE CAMARGO BRYK, qualificados às fls. 188 e 189-191, respectivamente, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, supostamente: i) no dia 17 de agosto de 2021, em horário incerto, porém anterior às 17h, em local incerto, na cidade de Itararé/SP, o réu Romário trouxe consigo, transportou e forneceu, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 11 tijolos de maconha, com peso líquido de 6858,4g (seis mil oitocentos e cinquenta e oito gramas

e quarenta centigramas), substância capaz de provocar dependência física e psíquica (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 29-30, auto de constatação provisória a fls. 31 e laudo toxicológico a fls.160-163, todos dos autos n. 1500559-84.2021.8.26.0279 e constantes as fls. 34, 36 e 52-54, respectivamente, destes autos). ii) os réus Romário, Leonardo e Ronaldo associaram-se para o fim de praticarem o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Narra a denúncia (fls. 256-262) quanto ao tráfico de drogas do réu Romário: "Consoante apurado, na data de 17 de agosto de 2021, por volta das 17h30, na Rodovia SP 258, na altura da praça de pedágio, EDSON HENRIQUE DA COSTA e LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA foram presos em flagrante transportando, no interior de um veículo W/Gol 1.0, placas DBB4E95, os mesmos 11 tijolos de maconha, com peso líquido de 6858,4g, descritos nestes autos, crime este que gerou a ação penal nº 1500559- 84.2021.8.26.0279, ainda em trâmite nesta Comarca.

No âmbito da ação penal em comento, houve pedido de desmembramento para apuração de eventuais outros delitos cometidos por diversas pessoas, além de EDSON e LUCIANO, o que foi feito por meio destes autos.

Neste sentido, inicialmente, foi deferida autorização judicial para acessos aos dados e arquivos constantes nos telefones celulares então apreendidos com EDSON e LUCIANO, inclusive aquelas comunicações realizadas por meio de aplicativos de trocas de mensagens, investigação esta que revelou, portanto, a participação dos demais denunciados e especialmente a prática de tráfico de ROMÁRIO PEREIRA LEITE. Com feito, no âmbito dos autos n. 1500560-69.2021.8.26.0279 (fls. 95/176 destes autos), restou apurado que a droga outrora apreendida com EDSON e LUCIANO, foi entregue a ambos pelo denunciado ROMÁRIO, pessoa já conhecida nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, sobretudo na figura de fornecedor de grande quantidade de entorpecentes, como no caso.

Assim, momentos antes da prisão dos transportadores, LUCIANO realiza diversas ligações por meio de aplicativo de troca de mensagens a ROMÁRIO, demonstrando apreensão na demora para o recebimento dos entorpecentes por parte dele.

A pressa daquele e demora deste também restou caracterizada pelos diálogos travados via aplicativos de trocas de mensagens encaminhadas por LUCIANO à pessoa com quem mantinha relacionamento afetivo, nominada como "Mor", às quais demonstram que ROMÁRIO, ao ensejo, estava demorando para chegar ao local em que LUCIANO e EDSON estavam esperando-o para receberem as drogas.

Portanto, ao levar a quantidade elevada de drogas para LUCIANO e EDSON, ROMÁRIO trouxe a quantidade de drogas consigo, a transportou e a forneceu a ambos, situações que configuram a prática de tráfico de drogas.

Pela quantidade elevada dos entorpecentes fornecidos, o propósito de traficância do denunciado não merece maiores incursões, sendo clara o propósito de mercancia.

Outrossim, quando do cumprimento de mandado de busca domiciliar na casa do denunciado ROMÁRIO, obtido junto aos autos n. 1503630-94.2021.8.26.0279, foram localizados e apreendidos cinco aparelhos de telefones celulares, duas cadernetas de anotações, duas folhas de papel com anotações e a quantia de R\$ 4.656,00 em dinheiro, quase que na totalidade são cédulas de valor pequeno, situações que denotam a prática de tráfico de drogas."

Narra, ainda, a denúncia (fls. 256-262), quanto à associação para a prática do tráfico de drogas entre os réus:

"Como descrito mais acima, por meio dos autos n. 1500560- 69.2021.8.26.0279, foram judicialmente deferidos outros meios de prova que pudessem relacionar LUCIANO e EDSON com demais pessoas que poderiam estar envolvidas nos crimes de tráfico e associação por eles praticados e objeto de processos diversos.

Desta feita, além da relação já comprovada entre ROMÁRIO (fornecedor das drogas) e LUCIANO/EDSON (transportadores dos entorpecentes), surgem as figuras dos demais denunciados, RONALDO TRINDADE e LEONARDO LOURENÇO.

No âmbito das investigações, comprovou-se, especialmente pelas mensagens de texto e ligações realizadas por LUCIANO e EDSON, que na data em que ambos foram presos em flagrantes por estarem transportando drogas recém recebidas de ROMÁRIO, os dois tinham a missão de entregá-las para RONALDO, o qual reside na cidade de Capão Bonito e é proprietário de uma pizzaria na mesma cidade.

Além de uma senda de ligações de LUCIANO para RONALDO, aquele revela para sua companheira, na data dos fatos, que iria até Itararé buscar entorpecentes a mando de RONALDO, como forma de pagamento de uma dívida então contraída junto a ele. Inclusive, relata à pessoa por ele identificada como "Mor" que estava acompanhado do "menino dele", numa referência a EDSON, pessoa, aliás, residente em Capão Bonito (fls. 10) e que certamente presta serviços no tráfico a RONALDO.

Da mesma forma, o caminhar das investigações demonstrou uma relação estável e duradora entre ROMÁRIO e RONALDO, bem além daquela aparente coincidência evidenciada quando da prisão de LUCIANO e EDSON, na medida em que foram identificadas ligações telefônicas entre os números utilizados por ROMÁRIO e RONALDO mesmo após a prisão dos outros dois mencionados, mais especificamente na data 31 de agosto de 2021, às 17h38min.

Outrossim, a comprovar a estabilidade entre os ora denunciados por associação ao tráfico de drogas, RONALDO e ROMÁRIO estabeleceram como elo para lastro do dinheiro em espécie arrecadado com o tráfico, a figura de LEONARDO LOURENÇO DE CAMARGO BRYK, morador de Itararé e que atua, em tese, como motoboy de ambos, realizando transporte de dinheiro vivo entre os dois.

Neste sentido, quando ouvido em sede policial, LEONARDO confirmou que foi contratado por ROMÁRIO para buscar na cidade de Capão Bonito determinada quantia, que lhe seria entregue por pessoa não identificada. Assim, na data aprazada, manteve contato com ROMÁRIO que passou a ele telefone e localização dos contatos na cidade de Capão Bonito, os quais foram identificados por LEONARDO como uma pizzeria, ou seja, mesmo ramo de atuação aparentemente lícita de RONALDO.

Após contato entre LEONARDO e RONALDO, este lhe entregou a quantia de R\$ 2.000,00, a qual foi repassada por aquele a ROMÁRIO, sob a contraprestação de R\$ 300,00.

Quando da primeira entrega do numerário realizada na transação mencionada, o veículo que era ocupado pela pessoa que entregou o dinheiro a LEONARDO é do mesmo utilizado e pertencente a RONALDO, qual seja, um Citroen, cor preta, consoante evidenciado junto aos autos n. 1503630-94.2021.8.26.0279.

Não obstante, LEONARDO, numa das interceptações realizadas no âmbito das investigações, mantém contato com RONALDO, lembrando-o que é da cidade de Itararé e cobrando-o sobre eventual remessa de dinheiro faltante, pois "o patrão tá bravo lá, tenho que sacar o dinheiro pra ele", nunca indicação clara e comprovada da estabilidade e permanência dele nos negócios criminosos desenvolvidos por ROMÁRIO e RONALDO, referindo-se àquele como "patrão".

Em suma, ROMÁRIO, RONALDO, LEONARDO, LUCIANO e EDSON, formavam uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, destinando drogas, essencialmente, da cidade de Itararé à Capão Bonito/SP, cada qual com sua função precípua na ordenação e prática do crime.

ROMÁRIO no papel de fornecedor de grande quantidade de drogas que é transportada por LUCIANO/EDSON, os quais a levam para RONALDO que as vende a terceiros e ao obter o lucro originado da venda do entorpecente repassa a quantia pertencente a ROMÁRIO por meio de LEONARDO, denunciado este cujo papel revela-se de sobremaneira importância, haja vista que evita o trânsito eletrônico e potencialmente mais rastreável do dinheiro.".

Em autos de Pedido de Prisão Preventiva nº 1503700-14.2021.8.26.0279 foi decretada a prisão preventiva do réu ROMÁRIO, que foi preso e recolhido em 14 de dezembro de 2021 (fls. 264-270).

Já nos autos Pedido de Prisão Preventiva nº 1503630-94.2021.8.26.0279, foi decretada a prisão temporária do réu RONALDO, que foi preso e recolhido em 30 de novembro de 2021 (fls. 313-315), a qual foi convertida em prisão preventiva em 22 de dezembro de 2021 (fls. 319-321).

Os réus foram notificados e citados pessoalmente (fls. 324-325, 339-340 e 341-342), bem como apresentaram defesa prévia (fls. 395-396, 408-414 e 420-437).

A denúncia foi recebida em 08 de fevereiro de 2022 (fls. 512-518).

Em audiência de instrução no dia 10 de fevereiro de 2022 foi ratificado o recebimento da denúncia e ouvida uma testemunha.

Nesta assentada foram ouvidas quatro testemunhas e na sequência, foram interrogados os réus. Foi deferida também a juntada de um documento.

Superada a fase de diligências, foram realizados debates orais, em que o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia; a Defesa dos réus posularam a absolvição por falta de provas.

É o relatório. Fundamento e decido.

PRELIMINARES

Não há que se falar em nulidade das provas, uma vez que a busca pessoal se deu com o consentimento dos condutores do veículo (Luciano e Edson), os quais inclusive foram condenados pelo delito de tráfico de drogas, e não recorreram da mencionada decisão.

Também não há que se falar em nulidade das provas por prints de conversa WhatsApp, sendo que a custódia da prova foi realizada de maneira formal e em um procedimento supervisionado pela autoridade policial, tendo sido os celulares, inclusive encaminhados à perícia.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.346/06)

A materialidade da associação para o tráfico não restou demonstrada.

Para a comprovação da materialidade do crime de associação para o tráfico, é imprescindível demonstrar os seguintes elementos típicos:

1. um ânimo associativo, ou seja, "ajuste prévio e um mínimo de organização", (STF. 1ª Turma. RHC 75.236/AM, Rel. Min. Sepúlveda Pertence); ou seja, é necessário um "dolo de se associar com estabilidade e permanência" (Enunciado 11 da Jurisprudência em Teses n. 45 do STJ), denominado de *societas sceleris*. Somente tal estabilidade e permanência que permitem diferenciar a associação o tráfico do mero concurso de pessoas;

2. associação para "preparação e no cometimento tráfico ilícito de drogas".

No caso, não há prova de mencionada estabilidade e permanência entre os réus. Não há qualquer evidência de uma divisão de tarefas, hierarquia, ou distribuição dos proveitos do tráfico entre eles.

No presente caso, observo que a própria acusação narra que o Romário "forneceu" ao réu Ronaldo drogas, apenas 1 vez, apesar de outros contatos e tratativas.

Contudo, a relação de fornecimento de um traficante para o outro não se confunde com a relação associativa/societária. Não poderia ser o propósito do legislador tipificar a relação de fornecimento no art. 35, caput, da Lei 11.346/03, tanto o é que incluiu, entre os núcleos do art. 33, justamente o verbo "fornecer"

Portanto, não há que se falar em um ânimo associativo entre os réus, mas sim uma relação de fornecimentos entre duas pessoas (Rolando e Romário) e um transportador de dinheiro entre eles (Leonardo).

Observo que a denúncia narra, com minúcia, que o réu Ronaldo era o destinatário/adquirente da droga, portanto, mais adequado desclassificar a conduta do réu para o delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, que elenca justamente entre os seus núcleos "adquirir".

Não há aqui violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, uma vez que é dado ao juiz capitular os fatos de forma diversa da acusação, sem modificar a descrição do dato contida na denúncia, inclusive para crime mais grave (art. 383 do Código de Processo Penal).

TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06)

Materialidade

A materialidade foi comprovada, conforme os seguintes elementos probatórios: i) auto de apreensão das drogas (fls. 34-35); ii) laudo pericial de constatação (fls. 36); iii) exame químico-toxicológico (fls. 52-55).

Tais documentos descrevem o material apreendido por métodos apropriados e conclui, ao final, tratar-se das substâncias entorpecentes descritas na denúncia, que têm o uso proscrito por figurarem na lista F1 da Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (aplicável por força do art. 66 da Lei n.º 11.343, de 2006).

A destinação da droga guardada à traficância restou provada, com absoluta clareza da quantidade de droga e a forma do seu acondicionamento, manifestamente incompatíveis com a posse para consumo pessoal, conforme os parâmetros do art. 28, §2º, da Lei 11.343, de 2006.

Autoria

Réu Romário

Não há dúvida de que o réu Romário forneceu as drogas apreendidas no dia 17 de agosto de 2021 a Ronaldo.